

QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 179-TTg ngày 22-12-1992 về việc quản lý và sử dụng vốn khấu hao cơ bản.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn khấu hao cơ bản thuộc các doanh nghiệp Nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Từ ngày 1 tháng 1 năm 1993, toàn bộ khấu hao cơ bản trích từ tài sản cố định do ngân sách đã đầu tư cho các doanh nghiệp Nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước để chi cho đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng và trả nợ.

Điều 2.- Từ năm 1993, các công trình xây dựng cơ bản thuộc các doanh nghiệp Nhà nước, trừ những công trình được ghi vào kế hoạch cấp phát vốn từ ngân sách Nhà nước, còn lại sẽ được sử dụng từ các nguồn vốn khác.

Điều 3.- Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này và xử lý việc ghi chỉ tiêu kế hoạch, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với những công trình đã được đầu tư bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản theo Quyết định số 135-CT ngày 25-4-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay được chuyển tiếp đầu tư trong kế hoạch Nhà nước năm 1993.

Điều 4.- Quyết định này thay thế Quyết định số 135-CT ngày 25-4-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1993. Các văn bản trước đây về khấu hao cơ bản tài sản cố định do ngân sách Nhà nước đầu tư trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5.- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng
PHAN VĂN KHAI

QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 180-TTg ngày 22-12-1992 về việc lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 39 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính ngày 30 tháng 11 năm 1989;

Để đáp ứng yêu cầu công tác chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật trong tình hình hiện nay;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Các cơ quan Nhà nước thuộc các ngành, các cấp được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, kiểm soát thị trường chống các hành vi đầu cơ, buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán hàng cấm, sản xuất và buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lậu thuế (gọi chung là hành vi kinh doanh trái pháp luật) được phép lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

Điều 2.- Quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật được lập từ các nguồn sau:

a) Trích 30% tổng số tiền thu được về bán hàng hóa, tang vật bị tịch thu và tiền phạt sau khi đã trừ đi các chi phí điều tra, xác minh, bóc dỡ, vận chuyển, bảo quản, kiểm nghiệm, giám định hàng hóa, tang vật và bồi thường tổn thất do nguyên nhân khách quan.

b) Trích 2% số tiền thuế ẩn lậu đã phát hiện và truy thu được đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

c) Trích 5% số tiền thuế ẩn lậu đã phát hiện và truy thu được đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh khác.

Chỉ được phép trích lập quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật theo các tỷ lệ nói ở điểm a, b và c trên đây sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc có quyết định xét xử, đã thu được tiền vào ngân sách và không có khiếu nại trong thời gian pháp luật quy định.

Các trường hợp thu thuế theo định kỳ theo thông báo nộp thuế, đơn đốc nộp thuế tồn đọng hoặc phạt tiền do chậm nộp thuế thì không được phép trích để lập quỹ này.